CONTRAT DE LOCATION DE MATÉRIEL ÉVÉNEMENTIEL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

VESPRA EVENT, SARL au capital de 16 144 €, 15 C avenue Le Gonidec de Traissan, 35500 Vitré. RCS Rennes 130 286 842 · SIRET 130 286 842 00013 · TVA FR08130286842. Tél. 06.50.83.68.28 · vespraevent@gmail.com.

Assurance responsabilité civile professionnelle : Pacifica (Crédit Agricole) — contrat n° 000016217117907 — 6 Bd Saint-Martin, 35500 Vitré

Ci-après dénommé « **Le Loueur** »,

ET Le Locataire :

Nom / Prénom : .....

Adresse : .....

Téléphone : ..... Email : .....

Pièce d'identité (type et n°) : .....

ARTICLE 1 – OBJET ET CONDITIONS GÉNÉRALES

Le présent contrat a pour objet la location de matériel événementiel appartenant au Loueur (photobooth, son, lumière, effets, barnums et tentes, brasero, jeux et accessoires), désigné en annexe 1. Il s'accompagne des Conditions Générales de Location (CGL) du Loueur, que le Locataire reconnaît avoir lues et acceptées : vespraevent.fr/conditions-generales-location. En cas de contradiction, le présent contrat prévaut. Le Loueur met à disposition un matériel propre, contrôlé, testé et en bon état de fonctionnement.

ARTICLE 2 – DÉSIGNATION ET VALEUR DU MATÉRIEL

Le matériel loué est celui coché en annexe 1, avec ses accessoires et câbles. Sa valeur contractuelle est sa valeur de remplacement à neuf ; elle est de 2 700 € pour le photobooth et de 1 000 € pour le brasero.

ARTICLE 3 – DURÉE DE LOCATION

Date de remise : ..... à ..... Date de restitution : ..... à .....

Tout retard entraîne la facturation d'une journée de location supplémentaire majorée de 50 % par jour de retard. Au-delà de 48 heures, le matériel peut être considéré comme non restitué et facturé à sa valeur de remplacement (CGL art. 12*).

ARTICLE 4 – PRIX

Prix de la location : ..... € TTC. Acompte versé : ..... € le ..... Solde : ..... €.

Le paiement est exigible avant ou au moment de la remise du matériel, par carte bancaire ou espèces, selon les modalités du devis. La location étant fournie à une date déterminée, elle ne bénéficie pas du droit de rétractation (art. L221-28 du Code de la consommation).

ARTICLE 5 – CAUTION

Une caution de ..... € est exigée ; elle doit être validée avant la remise du matériel. Elle peut être retenue en tout ou partie, à hauteur du préjudice constaté, en cas de vol, perte, casse, dégradation, matériel ou accessoire manquant, mauvaise utilisation, dommage électrique, dommage lié à l'eau, à un liquide ou à la chaleur, ou défaut de propreté. Elle n'exclut pas un complément si le préjudice la dépasse, et elle est restituée après vérification du matériel (CGL art. 9*).

ARTICLE 6 – TRANSFERT DE RESPONSABILITÉ

La responsabilité du matériel est transférée intégralement au Locataire dès la remise physique du matériel et jusqu'à sa restitution complète, vérifiée et validée par le Loueur.

* Pour plus d'informations, voir les CGL du site internet : vespraevent.fr/conditions-generales-location

ARTICLE 7 – OBLIGATIONS DU LOCATAIRE

Le Locataire s'engage à :

- utiliser le matériel de façon normale et conforme à sa destination, sans le démonter, l'ouvrir, le modifier ni le réparer ;
- ne pas le sous-louer ni le prêter, et en assurer une surveillance permanente, enfants compris ;
- ne pas le déplacer une fois installé sans l'accord du Loueur, et n'utiliser que les alimentations, câbles et accessoires fournis ou conformes ;
- le protéger des chocs, chutes, surtensions, eau, humidité et liquides, sans obstruer les orifices de ventilation ;
- se tenir informé de la météo et, de sa propre initiative, replier, abriter ou ranger le matériel en cas de vent fort, d'orage ou de forte pluie ;
- le restituer propre et complet ; à défaut, des frais de nettoyage de 50 €, majorables, peuvent être facturés ou prélevés sur la caution.

ARTICLE 8 – RÈGLES D'UTILISATION ET DE SÉCURITÉ PAR MATÉRIEL

Ces règles font partie intégrante du contrat ; leur non-respect engage la responsabilité du Locataire et peut justifier la retenue de tout ou partie de la caution. Le détail complet figure à l'article 7 bis des CGL*. Le Locataire les applique et les fait respecter par tous ses invités.

Météo (tous matériels)*

- Le Locataire se tient informé des prévisions pendant toute la location et, selon le temps, rentre, abrite ou replie le matériel de sa propre initiative, sans attendre le Loueur.
- Le matériel électrique reste à l'abri de la pluie, de l'humidité et de tout liquide.

Barnums et tente étoile*

- Ancrage maintenu en permanence : sardines sur terrain meuble, lestage obligatoire sur sol dur ou si du vent est annoncé.
- Repli sans délai dès 40 km/h de vent moyen ou 60 km/h en rafales ; évacuer régulièrement l'eau accumulée sur la bâche.
- Ne pas s'appuyer, grimper ni suspendre quoi que ce soit ; aucune flamme, brasero, barbecue ni machine à fumée sous la structure ni à moins de 2 m.

Brasero*

- Extérieur exclusivement, jamais sous un abri, un barnum ou un espace couvert.
- Sol plat, stable et non inflammable (ni terrasse en bois ni herbe sèche), freins serrés, 2 m de toute matière inflammable.
- Bois sec ou charbon de bois uniquement, jamais d'alcool ni d'essence ; un adulte sobre surveille le feu jusqu'à extinction, avec un seau d'eau ou de sable à proximité.
- Ne pas le déplacer allumé ni avant refroidissement complet ; interdire l'accès aux enfants.

Sonorisation, caisson de basse, karaoké*

- Ne jamais pousser les enceintes au maximum : un volume excessif ou saturé peut les détériorer (haut-parleurs, amplificateur). Le Locataire règle le volume avec modération.
- Enceintes sur pied stabilisées, hors des zones de passage, sans s'appuyer ni rien suspendre ; aucun liquide à proximité.
- Respect de la réglementation sur le bruit et des horaires de la commune ou du lieu.

Photobooth, vidéo, livre d'or audio*

- Installation sur surface stable, à l'abri des intempéries, câbles sécurisés ; aucun liquide, ni appui ni poids sur la borne.
- Ne pas forcer l'écran, l'imprimante ni les accessoires, et ne pas tirer sur les câbles.

Lumière et effets (fumée, étincelles froides, bulles)*

- Boule à facettes sur pied, jamais accrochée ; rien posé sur les projecteurs, qui chauffent.
- Effets jamais dirigés vers une personne ni manipulés par un mineur ; vérifier l'absence de détecteurs de fumée dans le lieu ; machine à bulles éloignée de la piste (sol glissant).

Boîte de nuit gonflable*

- Extérieur, sol plat, alimentation électrique permanente et ancrage conservé ; jauge de 70 personnes maximum ; ni flamme ni objet coupant à l'intérieur.

* Pour plus d'informations, voir les CGL du site internet : vespraevent.fr/conditions-generales-location

Pop-corn, buvette, ventilateur, jeux*

– Installation stable ; pop-corn jamais manipulé par un enfant et nettoyé à froid ; grille du ventilateur jamais retirée ; jeux jamais lancés vers les personnes.

ARTICLE 9 – CLAUSE SPÉCIALE LIQUIDES ET DÉGRADATIONS GRAVES

Toute dégradation causée par un liquide (boisson, alcool, eau, condensation), un choc thermique, un combustible inadapté ou une chaleur excessive est une dégradation grave : les frais de réparation ou de remplacement sont intégralement à la charge du Locataire, dans la limite de la valeur réelle du matériel.

ARTICLE 10 – LIVRAISON, INSTALLATION ET REPRISE

Le matériel est livré, installé et récupéré selon le devis. La livraison est offerte sur Vitré et chiffrée selon la distance au-delà (vespraevent.fr/zones-livraison). L'installation et le démontage ne sont jamais compris : ils sont proposés en option. À défaut de livraison, le Locataire vient récupérer et restituer le matériel. Il fournit un accès sécurisé, une alimentation électrique conforme et un espace adapté.

ARTICLE 11 – VOL, PERTE, DÉGRADATION

En cas de vol, même avec dépôt de plainte, de perte ou de casse, le Locataire rembourse le coût de réparation ou la valeur de remplacement à neuf, ainsi que l'immobilisation du matériel. Une indemnité forfaitaire de 50 € à 500 € peut s'y ajouter selon le barème des CGL art. 10 et 11*, sous réserve de l'appréciation du juge.

ARTICLE 12 – PANNE ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Le Loueur fournit un matériel testé et intervient dans les meilleurs délais en cas de panne qui ne résulte pas d'un mauvais usage. Si le dépannage est impossible, sa responsabilité se limite à un remboursement proportionnel à la durée d'indisponibilité, sans indemnité pour préjudice indirect, sauf dommage corporel, faute lourde ou dol et sans préjudice des droits impératifs du consommateur (CGL art. 16*).

ARTICLE 13 – ÉTAT DES LIEUX

Le matériel est remis complet et en parfait état de fonctionnement, sauf défaut noté dans la colonne « Note » de l'annexe 1 lors de la remise. À la remise comme à la restitution, le matériel est contrôlé avec le Locataire ; seuls les défauts sont notés. Un contrôle est effectué au retour et toute anomalie non réservée à la remise est imputable au Locataire.

ARTICLE 14 – INVITÉS ET CONTEXTE FESTIF

Le Locataire est responsable de toutes les personnes présentes à l'événement et des dommages qu'elles causent. Il désigne une personne responsable du matériel ; toute dégradation liée à l'alcool ou à des substances est à sa charge (CGL art. 13 et 14*).

ARTICLE 15 – ASSURANCE

Dès la remise du matériel et jusqu'à sa restitution, le matériel est sous la garde du Locataire : c'est son assurance (responsabilité civile, multirisque habitation ou assurance de l'événement) qui doit intervenir en cas de casse, perte, vol ou dégradation. Il lui appartient de vérifier avant l'événement que sa garantie couvre les biens loués, et de fournir une attestation sur demande.

Si l'assurance du Locataire ne prend pas le sinistre en charge, ne le prend qu'en partie, ou applique une franchise, le Locataire règle lui-même la somme restant due au Loueur, soit le coût de réparation, soit la valeur de remplacement à neuf (CGL art. 8 et 15*).

ARTICLE 16 – MANQUEMENTS ET RETENUE DE CAUTION

En cas de dommage, le Loueur et le Locataire recherchent d'abord un accord : le Locataire règle la partie endommagée (par exemple l'écran cassé) ou le matériel à remplacer, et la caution n'est retenue qu'à hauteur de ce montant. La caution n'est retenue en totalité, et la location peut être interrompue avec reprise du matériel, qu'en cas de manquement très grave (non-

respect des règles de sécurité de l'article 8, sous-location, usage dangereux, perte ou vol du matériel), après mise en demeure ou immédiatement si la sécurité l'exige.

ARTICLE 17 – DONNÉES ET PHOTOS

Les photos prises avec le photobooth peuvent être utilisées à des fins promotionnelles, sauf opposition écrite du Locataire : ☐ Je m'oppose à cet usage. (CGL art. 18*)

Forfait photos du photobooth. Le forfait choisi (par exemple 400 photos) correspond au nombre maximal de photos mis à disposition du Locataire pendant la location. Le volume recommandé par le Loueur lors de l'établissement du devis l'est à titre de conseil et n'est pas garanti. Le nombre de photos effectivement prises dépend de l'usage qu'en font le Locataire et ses invités. Le prix du forfait est dû en totalité, que tout ou partie du volume soit utilisé : aucun remboursement, remise ni avoir ne peut être demandé lorsque le volume n'est pas atteint, quelle qu'en soit la raison, le Loueur n'ayant pas à en répondre. Seule une indisponibilité du matériel imputable au Loueur relève de l'article 12.

ARTICLE 18 – DROIT APPLICABLE ET LITIGES

Le contrat est soumis au droit français. Une solution amiable est privilégiée et le Locataire consommateur peut recourir gratuitement à un médiateur de la consommation. À défaut, les tribunaux de Rennes sont compétents, sous réserve des règles impératives applicables aux consommateurs (CGL art. 19*).

ARTICLE 19 – ACCEPTATION

Le Locataire reconnaît avoir pris connaissance de l'intégralité du contrat, de ses annexes et des CGL, et les accepter sans réserve.

Fait à : ..... Le : .....

Signature du Loueur



Signature du Locataire

(précédée de la mention « Lu et approuvé, bon pour accord »)

* Pour plus d'informations, voir les CGL du site internet : vespraevent.fr/conditions-generales-location

ANNEXE 1 – MATÉRIEL LOUÉ

Cochez le matériel loué et précisez la formule ou la taille et la quantité. Colonne « Note » : si elle est vide, le matériel est en parfait état ; toute mention indique un défaut constaté (à la remise ou à la restitution, avec la date).

	Matériel	Formule / taille	Qté	Note
PHOTOBOOTH ET SOUVENIRS				
☐	Photobooth en bois	Numérique · 200 · 300 · 400 photos · illimité + cadre / déguisements		
☐	Panneau de bienvenue			
☐	Cabine téléphonique en bois blanc			
☐	Néon lumineux			
☐	Livre d'or audio			
SON ET VIDÉO				
☐	Sonorisation	20 · 40-60 · 80-100 · 120-150 · 180-250 pers.		
☐	Pack Vespra (son + lumière + fumée)	60 · 100 · 150 · 200 pers.		
☐	Caisson de basse			
☐	Micro Shure SM58	Filaire · sans fil		
☐	Pack karaoké			
☐	Vidéoprojecteur	Seul · avec écran de projection		
LUMIÈRE				
☐	Jeux de lumières	Ibiza 4 spots · Eurolite 9 spots		
☐	Spot LED sur batterie			
☐	Boule à facettes			
☐	Guirlande lumineuse	10 · 20 · 30 m		
EFFETS				
☐	Feux d'artifice de jour (canons)	4 · 6 · 8 · 12 canons		
☐	Machine à étincelles froides	1 · 2 machines		
☐	Machine à fumée lourde brouillard			
☐	Machine à fumée lourde nuage			
☐	Machine à fumée			
☐	Machine à bulles			
☐	Méga ventilateur			
BARNUMS ET STRUCTURES				
☐	Barnum 3×3 m			
☐	Barnum 4×6 m			
☐	Barnum 4×8 m			
☐	Barnum 6×10 m			
☐	Tente étoile	Ø 10 · Ø 14 · Ø 22 m		
☐	Boîte de nuit gonflable	Essential · Ultimate		
☐	Buvette 4 comptoirs			
☐	Options structures	Lestage · éclairage · guirlande · installation et démontage		
RÉCEPTION ET ANIMATION				
☐	Mange-debout housse blanche	Nombre : (10 max.)		
☐	Brasero			
☐	Machine à pop-corn			
☐	Jeux en bois	Cornhole · palet · puissance 4 · passe-trappe · pack 5		
☐	Baby-foot			
☐	Autre :			
☐	Autre :			

* Pour plus d'informations, voir les CGL du site internet : vespraevent.fr/conditions-generales-location

ANNEXE 2 – ÉTAT DES LIEUX

Le matériel est réputé remis complet, propre et en parfait état de fonctionnement. À la remise, les éventuels défauts sont notés dans l'annexe 1 ; ici, seules les précisions particulières sont indiquées. À la restitution, tout manque, saleté ou dommage est précisé dans l'encadré prévu.

À LA REMISE DU MATÉRIEL

Date : ..... Heure : ..... Réalisé par : .....

☐ Matériel complet, propre et en bon état.

Précisions éventuelles (ex. : remis sans trépied) :

.....

.....

À LA RESTITUTION

Date : ..... Heure : ..... Réalisé par : .....

☐ Matériel complet, propre et en bon état.

Si incomplet, sale ou abîmé, préciser le matériel et ce qui manque ou ne va pas :

.....

.....

.....

.....

.....

Caution restituée le : .....

Signatures à la remise : Loueur / Locataire

Signatures à la restitution : Loueur / Locataire

* Pour plus d'informations, voir les CGL du site internet : vespraevent.fr/conditions-generales-location